

PERJANJIAN KERJASAMAOPERASIONAL(KSO)

A n t a r a

PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Jl. Jemursari 329-331 RT 01/ RW 06
Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo.
Surabaya – Jawa Timur 60239

D a n

RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA MAKASSAR
Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90552

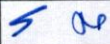
T e n t a n g

PINJAM PAKAI ALAT
PENGADAAN LAYANAN LABORATORIUM
BANK DARAH MEREK MATRIX

No: I.516/DAP-MOU.TS/X-20
No: 1251.4/U00000/2024-S0

Mulai dari
18 November 2024 sampai dengan 17 November 2027

Halaman 1 dari 13

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
antara
PT. DEXA AFRINDO PRATAMA
dengan
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
tentang
PINJAM PAKAI ALAT
PENGADAAN LAYANAN LABORATORIUM BANK DARAH MEREK MATRIX

Nomor : L516/DAP-MOU.TS/XI-24
Nomor : 1251-4 /U00000/2024-S0

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Delapan Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (18 – 11 – 2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT. Dexa Afrindo Pratama**, perusahaan yang berkedudukan di Jalan Jemursari 329-331 RT 01/ RW 06, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo – Surabaya telp. (031) 8497103, 8413948 dengan anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian No 17 Tanggal 26 November 2010 dibuat di hadapan Notaris Gunawan Wibisono S,H di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0093382.AH 01.09 tanggal 27 Desember 2010, dengan Akta Perubahan No. 15 Tanggal 16 Maret 2022 dibuat di hadapan Notaris Endah Retno Damayanti, S.H., M.Kn. di Sidoarjo yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 0055076.ah.01.11.Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 dalam hal ini diwakili oleh **Moch Arif Wijaya**, selaku **Direktur PT. Dexa Afrindo Pratama** sebagai Penyedia/ Penerima Kerja, selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”.
- II. **Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Makassar**, Rumah Sakit Swasta Tipe B yang berkedudukan Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90552 dalam hal ini diwakili **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku Direktur **Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Makassar** oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Makassar** selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sebagaimana dalam tindakannya tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum dalam Surat Perjanjian ini secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** sebagai Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan keahlian dalam bidang pengadaan barang sesuai dengan SIUP No. 503 / 403.A / 436.7.17 / 2021 karenanya atas penunjukan **Pihak Kedua** dengan ini **Pihak Pertama** bersedia untuk melaksanakan pengadaan Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah **Pihak Kedua**
2. **Pihak Kedua** sebagai Rumah Sakit BUMN Tipe B bergerak di bidang Kesehatan yang tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indoneia karenanya bersedia untuk melaksanakan Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah Rumah dengan **Pihak Pertama**
3. Bahwa kesepakatan **Para Pihak** dalam melaksanakan pengadaan kerjasama operasional Layanan Laboratorium Bank Darah di RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah Rumah Sakit (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Definisi**

1. **Director PT DEXA Arfindo Pratama** adalah pimpinan tertinggi di Perseroan yang menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, perdagangan farmasi, diagnostika, alat kesehatan dan Laboratorium.
2. **Director Rumah Sakit Umum** adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. **Surat Perjanjian** merupakan perjanjian tertulis yang disepakati untuk menjamin kepastian kepentingan hak dan kewajiban Para Pihak tentang objek yang diperjanjikan saat perjanjian disepakati dan ditandatangani.
4. **Pekerjaan** adalah pelaksanaan penyediaan bahan medis habis pakai, reagensia dan alat-alat kesehatan untuk layanan laboratorium adalah sebagai berikut :
 - a. 1 unit alat CC 800 ;
 - b. 1 unjt alat CW 2400 ;
 - c. 1 unit alat Bootle dispenser;
 - d. Dilvent;
 - e. Antisera;
 - f. Tabung RX.
5. **Hari Kerja** adalah hari yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan oleh **Pihak Pertama** yakni 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu (Senin sampai dengan Jum'at), kecuali ditetapkan sebagai Hari Libur oleh Pemerintah atau instansi berwenang seperti Hari Besar Keagamaan dan / atau Hari Libur Nasional.

6. **Evaluasi Penyedia** adalah proses penilaian terhadap kinerja penyedia berdasarkan data atau informasi nyata untuk menentukan kebijakan yang harus diambil pada langkah berikutnya. Selanjutnya evaluasi penyedia disebut dengan “evaluasi”.
7. **Laboratorium** adalah bagian dari unit usaha rumah sakit milik **Pihak Kedua** yang menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium.
8. **Cost per Test** biaya dari tiap jenis pemeriksaan laboratorium termasuk dengan reagensia, bahan operasional, bahan operasional maupun bahan medis habis pakai.
9. **Nilai Pembayaran** adalah hasil perhitungan jumlah pemeriksaan setiap bulan yang diterima oleh **Pihak Kedua** dikali dengan harga *cost per* kantong *sudah* termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Pasal 2

Dasar Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian pelaksanaan Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah **Pihak Kedua**, dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan alat bukti surat:

1. Penawaran **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang tertuang dalam Surat Penawaran Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah RS Otak dan Jantung Pertamina Makassar No. 572/DAP-SPH/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
2. Peraturan perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam Pekerjaan ini, antara lain:
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dalam surat perjanjian ini.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian

1. Objek Perjanjian ini adalah Pengadaan Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya
2. **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini dan **Pihak Pertama** menerima pekerjaan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini.
3. **Pihak Pertama** harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yaitu:

Nama	:	Kerjasama Operasional Layanan Laboratorium Bank Darah
Pekerjaan		
Lokasi	:	Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Makassar
Pekerjaan		Jl. Pajjajiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya
		Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90552

4. Fasilitas layanan laboratorium yang disediakan **Pihak Kedua** untuk pelaksanaan operasional meliputi:
 - a. Peminjaman alat laboratorium Bank Darah;
 - b. Pemeliharaan dan perawatan alat;
 - c. Perlengkapan bahan operasional untuk pemeriksaan Bank Darah.
5. **Pihak Pertama** menyediakan peminjaman alat laboratorium Bank Darah dengan alat sebagai berikut:
 - a) **MATRIX CARD WARMER** GJCW 266/17-18
 - b) **MATRIX CARD CENTRIFUGE** HDCCI-032/18-19
 - c) **CENTRIFUGE WINA** 3029319129
 - d) **ALAT MICRO PIPETTE 3 Ukuran**
6. **Pihak Kedua** tidak berkewajiban untuk membeli alat sebagaimana dalam ayat 5 pasal ini baik dalam masa perjanjian maupun setelah masa perjanjian berakhir.

Pasal 4
Harga dan Tata Cara Pembayaran

1. **Para Pihak** telah sepakat dan setuju bahwa Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 3 Perjanjian ini adalah secara *cost per test*.
2. *Cost per-test* tiap jenis pemeriksaan yang harus dibayar oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** berdasarkan jumlah pemeriksaan per-bulan yaitu:

Parameter	Harga (Rp.) / Test
Bank Darah	40.000,-

Harga per test sudah termasuk PPN yang berlaku sesuai peraturan pemerintah

3. **Para Pihak** sepakat akan pembayaran *cost per* kantong setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan perhitungan jumlah hasil pemeriksaan dari pasien setiap bulannya.
4. Harga yang telah disepakati tersebut di atas sudah termasuk PPn namun sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi, *training user*, serta merupakan harga pasti dan tanpa ada kenaikan harga kecuali akibat *Force Majeure* yang disetujui oleh **Para Pihak**.
5. Apabila terdapat kenaikan harga, maka:
 - a. Kenaikan harga barang, kenaikan ongkos kirim, kenaikan maupun ongkos jasa selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Pertama**
 - b. **Pihak Pertama** tidak dapat mengajukan tuntutan / klaim atau kenaikan harga tersebut terkecuali apabila tindakan / kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khusus untuk pekerjaan pemborongan.
6. Realisasi pembayaran selambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah *invoice*/ penagihan diterima dan disetujui oleh **Pihak Kedua**
7. Penagihan diajukan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** bersama kelengkapannya yang terdiri dari:

- a. Surat pengantar tagihan
 - b. Invoice
 - c. Berita acara serah terima penggunaan Test
 - d. Rekapitulasi penggunaan alat yang digunakan dengan persetujuan PIC Bank Darah
 - e. Kuitansi yang dilengkapi dengan materai yang ditandatangani dengan dibubuhi cap perusahaan
- PIHAK KEDUA**
- f. Beserta faktur pajak
8. Pembayaran kepada **Pihak Pertama** akan dilakukan setelah ditandatanganinya berita acara penyelesaian pekerjaan oleh **Para Pihak** dan berkas pembayaran diterima meliputi, *invoice*, kwitansi bermaterai cukup dan faktur pajak, melalui rekening bank sebagai berikut:

Atas nama	: PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Bank	: BANK SYARI'AH INDONESIA (BSI)
	Cabang Darmo - Surabaya
No. rekening	: 888 000 9088

9. Apabila **Pihak Pertama** melakukan tagihan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka **Pihak Kedua** tidak berhak melakukan pembayaran sehingga tagihan **Pihak Kedua** dianggap lunas dan tidak dapat ditagihkan kembali.
10. Pembayaran atau Pelunasan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** harus menyertakan atau menginformasikan nomor Invoice yang di bayarkan atau dilunaskan dan biaya transfer bank diluar Bank BSI menjadi beban **Pihak Kedua**.

Pasal 5 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku untuk waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal alat terinstal dan dapat dioperasikan
- (2) Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (4) Setelah jangka waktu perjanjian berakhir, maka alat yang dimaksud pada Pasal 2 tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **Sanksi/ Denda**

1. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian **Pihak Pertama**, dan tidak melakukan pemberitahuan profesional secara tertulis kepada **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** dikenakan denda keterlambatan paling sedikit senilai pemeriksaan yang terganggu operasionalnya dalam jadwal yang tidak diselesaikan.

2. Ketentuan ayat (1) dalam pasal ini dapat dikecualikan jika penundaan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi akibat keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban**

1. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban **Pihak Pertama** yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **Pihak Pertama** adalah:

a. **Berhak untuk:**

- 1) Berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua**
- 2) Berhak mendapatkan informasi tentang pelunasan atau pembayaran atas invoice yang dibayarkan oleh **Pihak Kedua**

b. **Berkewajiban untuk:**

- 1) Menyediakan petunjuk pengoperasian alat (*operator's manual*).
- 2) **Pihak Pertama** melakukan perawatan rutin alat setiap bulan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini dengan atau tanpa penggantian *sparepart*.
- 3) Wajib menyelesaikan instalasi/ kalibrasi alat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sampai alat tersebut berjalan dengan layak dan normal.
- 4) Menjaga kelancaran operasional alat dan bertanggung jawab atas perbaikan alat tanpa adanya pembebanan biaya kepada **Pihak Kedua**.
- 5) **Pihak Pertama** akan menyediakan teknisi untuk kelancaran operasional alat dan bertanggung jawab atas perbaikan alat tanpa adanya pembebanan biaya kepada **Pihak Kedua**.
- 6) **Pihak Pertama** menyediakan bahan operasional dan habis pakai yang dibutuhkan untuk operasional pemeriksaan.
- 7) Jika terjadi kerusakan alat yang mengakibatkan pelayanan laboratorium terganggu sehingga pemeriksaan dirujuk keluar rumah sakit, maka biaya pemeriksaan pasien akan ditanggung **Pihak Pertama** sebesar harga pemeriksaan yang tercantum pada Pasal 4, dan **Pihak Kedua** membayar selisih dari taris rujukan tersebut.
- 8) Apabila terjadi kerusakan sehingga tidak diselesaikan dalam waktu 3x24 jam maka **Pihak Pertama** akan mengirimkan alat pengganti (*back up unit*).
- 9) Pelaksanaan training alat dan refresh training dilakukan sesuai dengan standar kesepakatan bersama dengan tanpa adanya tambahan biaya.

- 10) Melakukan maintenance secara rutin selama 1 (satu) bulan sekali dan kalibrasi berkala serta **Pihak Pertama** wajib melakukan perbaikan (on call) apabila terdapat kerusakan dan mendatangkan teknisi maka waktu yang dibutuhkan kurang dari 5 jam.
2. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban **Pihak Kedua** yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **Pihak Kedua** adalah:
 - a. **Berhak untuk:**
 - 1) Menerima layanan sesuai dengan objek dan waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan **Pihak Pertama**.
 - b. **Berkewajiban untuk:**
 - 1) Menyediakan tenaga analis siap bekerja sesuai dengan prosedur pemeriksaan laboratorium yang berlaku.
 - 2) Menyediakan tempat/ fasilitas yang diperlukan, agar terjamin kelancaran operasional alat;
 - 3) Menjaga keamanan terhadap alat;
 - 4) Menjamin kestabilan arus listrik dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan alat;
 - 5) Tidak memindahtangankan alat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini tanpa persetujuan **Pihak Pertama**.
 - 6) Kerusakan alat yang diakibatkan oleh kelalaian **Pihak Kedua**, maka perbaikan dan penggantian suku cadang dibebankan kepada **Pihak Kedua**.
 - 7) Hanya menggunakan alat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini. Jika permintaan penambahan alat baru karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** akan memberitahukan informasi kepada **Pihak Pertama** melalui surat, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum jangka waktu ataupun jangka waktu perjanjian berakhir.
 - 8) Melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal 8 **Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan**

1. Jangka waktu pekerjaan adalah terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani hingga 15 November 2029.
2. Selama masa perjanjian kerjasama ini akan dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kerjasama periode mendatang.
3. **Pihak Pertama** dapat memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perjanjian berakhir.

4. Dalam hal selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini tidak ada pernyataan tertulis apapun dari **Para Pihak** mengenai pemutusan perjanjian ini, maka perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan berikutnya.
5. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini apabila:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini, atau;
 - b. Pelaksanaan perjanjian ini menjadi bertentangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9 **Pengawasan Pekerjaan**

1. **Pihak Kedua** melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang maupun sudah dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Sebagaimana ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** menunjuk *Director* RS Otak dan Jantung Pertamina Makassar atau jabatan yang setara dengan itu, serta bertanggungjawab menerima hasil pekerjaan **Pihak Pertama** dengan ketentuan:
 - a. Bertanggungjawab menyediakan layanan pekerjaan bersama **Pihak Pertama**;
 - b. Mengelola hasil layanan pekerjaan;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kepada **Pihak Pertama** jika terdapat kendala atau kondisi yang berbeda dengan perjanjian ini.

Pasal 10 **Permintaan dan Penyerahan Barang**

1. **Pihak Pertama** wajib menyerahkan seluruh barang sesuai dengan spesifikasi pemeriksaan operasional layanan dalam Perjanjian ini.
2. Penyerahan dilakukan pada hari kerja di RS Otak dan Jantung Pertamina Makassar yang berkedudukan di Jalan Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya - Makassar, Sulawesi Selatan kode post 90552.
3. Sebagaimana Pasal 9 Perjanjian ini, **Pihak Kedua** melalui perwakilan RS Otak dan Jantung Pertamina Makassar melakukan pemeriksaan Barang pada saat **Pihak Pertama** melakukan penyerahan Barang.
4. Penyerahan Barang disertai dengan Berita Acara serah terima Barang yang disediakan oleh **Pihak Pertama**.
5. Apabila barang yang diterima **Pihak Kedua** tidak sesuai dengan perjanjian dalam kondisi rusak dan/ atau tidak sesuai spesifikasi dan pesanan, maka akan di retur dan **Pihak Pertama** wajib mengganti barang dimaksud

6. Retur sebagaimana ayat (5) pasal ini dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukan retur oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11 **Jaminan**

1. Pemeliharaan alat:
 - a. Agar alat berjalan dengan layak maka **Pihak Pertama** akan melakukan pemeliharaan rutin setiap bulan dan kontrol setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Apabila dibutuhkan penggantian sparepart yang habis masa fungsinya tanpa membebankan pada **Pihak Kedua**;
 - c. **Pihak Kedua** bersedia untuk melaksanakan program perawatan harian sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan oleh **Pihak Pertama**;
 - d. Dalam hal alat dan perlengkapannya tersebut sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama** kecuali hilang atau bagian-bagiannya hilang atau rusak terbakar atau disebabkan oleh hal-hal lainnya karena kelalaian **Pihak Kedua** maka **Pihak Kedua** berkewajiban mengganti kerugian yang dialami sesuai dengan nilai yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. **Pihak Pertama** menjamin ketersediaan reagensia, keadaan baik dalam kemasan dari pabrik dan tidak kadaluarsa. Apabila adanya kerusakan reagensia, maka **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan reagensia tersebut dalam kemasan pada **Pihak Pertama** untuk diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 12 **Force Majeure**

1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut, termasuk namun tidak terbatas pada: banjir bandang, gempa bumi, kebakaran, ledakan, sabotase, huru hara, pemogokan, kerusakan, peraturan atau larangan pemerintah, yang dinyatakan dengan keterangan/ketentuan dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap Kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender dari kejadian itu.
3. Dalam Keadaan *Force Majeure* yang pembuktiannya diterima **Para Pihak**, maka **Para Pihak** mengadakan evaluasi untuk menetapkan langkah lebih lanjut.

Pasal 13 **Mutu, Keselamatan dan Tata Nilai AHLAK**

1. **Pihak Pertama** turut mengedepankan pelayanan di rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan seperti:
 - a. Kesehatan dan keselamatan kerja (HSSE/ K3);
 - b. Keselamatan pasien (*patient safety*);

- c. Mematuhi larangan merokok;
 - d. Protokol kesehatan di rumah sakit.
2. **Pihak Kedua** wajib menghindari dari segala kemungkinan bahaya yang dapat timbul dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, apabila terjadi kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**;
 3. **Pihak Pertama** bertanggungjawab atas segala kerugian **Pihak Kedua** sebagai akibat perbuatan orang – orang yang dipekerjakan **Pihak Pertama**;
 4. Tata Nilai AKHLAK:
 - a. Mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh.
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - c. Menjadi teladan dalam penerapan norma-norma perilaku dan etika bisnis serta Perjanjian ini dengan penuh kesadaran.

Pasal 14 **Indikator Mutu**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dan keselamatan pasien dalam memberikan Layanan Pinjam Pakai Alat Pengadaan Layanan Laboratorium Bank Darah.
2. Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama
3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerjasama Berakhir
4. Adapun Indikator Mutu yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
 - a. Terjaminnya kualitas alat Laboratorium Bank Darah yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pelaksanaan operasional **PIHAK KEDUA**.
 - b. Ketepatan waktu perawatan rutin dan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 - c. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
 - d. Kepuasan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** minimal 80%.

Pasal 15 **Ketentuan Lain – Lain**

1. **Para Pihak** sepakat dan setuju jika dipandang perlu, khususnya dikarenakan adanya **perubahan** kebijakan Pemerintah dibidang keuangan, untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam Perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat dengan pengajuan terlebih dahulu 14 (empat belas) hari sebelumnya.
2. Pengalihan Pekerjaan:
Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan kepada **Pihak Lain** dalam kondisi apapun tanpa ada izin tertulis dari **Para Pihak**.

3. Addendum atau Amandemen:

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila dikehendaki atas dasar kesepakatan **Para Pihak**, akan diatur dan ditetapkan dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan Perjanjian (amandemen) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

4. Perselisihan:

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan antara **Para Pihak**, maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Makassar

5. Korespondensi:

Berkaitan semua surat menyurat, pemberitahuan – pemberitahuan, maupun kegiatan teknis yang harus diinformasikan oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak Lainnya** dalam Perjanjian ini, berkenaan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat:

a. **Pihak Pertama**

PT. Dexa Arfindo Pratama

Alamat	Jl. Jemursari 329-331 RT 01/ RW 06
	Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo.- Surabaya 60239
Head	Dodi Kurniawan (Manager Marketing +62 818-596-656)
Office	Iswandi (Marketing +62 811-424-211)
	Trina Wirastris (Keuangan +62 812-1703-1676)

b. **Pihak Kedua**

RS Otak dan Jantung Pertamina Biringkanaya

Alamat	Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya
	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Contact Person	Alberki Randa
Telepon	085210411211
Email	rsoj.prb@gmail.com

6. Kerahasiaan:

- a. Seluruh Informasi dan dokumen-dokumen (baik yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hukum, finansial, teknis atau lainnya) sehubungan dengan apa yang diatur dalam Perjanjian ini dan lampirannya adalah bersifat rahasia dan tidak dapat digandakan dan atau dipublikasikan oleh **Pihak Pertama** maupun oleh **Pihak Kedua** serta personilnya, dan **Para Pihak** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga manapun kecuali bagi suatu Pihak untuk maksud yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Lainnya**.
- b. **Para Pihak** bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi seluruh data-data yang diterimanya atau yang diberikan selama dan setelah Perjanjian ini dan tidak diperkenankan untuk mendistribusikan laporan atau informasi apapun juga yang menyangkut **Para Pihak** kepada pihak eksternal atau pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.

- c. Dalam hal melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam Pasal ini, maka **Para Pihak** sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 16
Penutup

1. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **Para Pihak**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal Perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen perjanjian ini merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi **Para Pihak**, berdasarkan dalam pasal 1338 ayat (1) kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Perjanjian ini berlaku bagi **Para Pihak** yang meliputi:
 - a. Penawaran;
 - b. Surat perjanjian/ kontrak;
 - c. Berita Acara.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mana asli dan duplikatnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal : 18 November 2024

Pihak Pertama
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA



Moch Arif Wijaya

Pihak Kedua
Rumah Sakit Otak dan Jantung
Pertamina Biringkanaya



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
